柳州丰正汽车修理厂“2.25” 车辆伤害死亡事故调查报告

2017年2月25日16时40分左右,柳州丰正汽车修理厂雇佣修理工黄兴辉在修理自卸车大梁时被向前移动的自卸车碾压至死。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第十九条、第二十二条和《柳州市人民政府关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》(柳政发〔2013〕57号)的有关规定，由柳州市城中区安全生产监督管理局牵头，组成了柳州丰正汽车修理厂“2.25”车辆伤害死亡事故调查组。事故调查组其他成员有区监察局、市公安局城中分局、区人社局、区工信局、区总工会和河东街道办事处，并邀请柳州市交通运输局、城中区人民检察院派员参加事故调查组。调查组通过对事故进行调查、取证工作，现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况与事故类别

(一)事故发生单位概况

单位名称:柳州丰正汽车修理厂

注册地址:柳州市柳北区黄村乡白沙村四组

实际经营地址:柳州市东环大道北端公交大修厂内

法人代表:韦宁猛

公司类型:个人独资

经营范围:二类机动车维修(小型车辆维修)

实际经营负责人:蒋文均

联系电话:13977227480

(二)事故类别:车辆伤害

二、事故发生经过及救援情况

2017年2月25日16时40分左右,柳州丰正汽车修理厂正在修理自卸车(自卸车维修资质需要一级),车辆基本修好,还剩车厢大梁需要焊接保险杠,此工序由修理厂负责人蒋文均以焊工工

种雇佣的工人黄兴辉负责。事故发生前，蒋文均等人用三角木桩垫好自卸车后轮，以防向后溜车。然后由蒋文均发动车辆，并将车厢升起，然后下车观察其他维修问题。在升起的过程中，黄兴辉从车辆左后轮处进入车底，在左侧双轴两车轮中间处准备用木条顶住升起的车厢，以便焊接保险杠。正在此时，自卸车突然慢速向前移动，黄兴辉被夹在左侧双轴两车轮之间，无法脱身，被后轮碾压头部。事故发生后，蒋文均立即打电话报警和120，并报告给相关部门，经120急救人员到现场，确定黄兴辉已经死亡。



三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业	直接经济损失
黄兴辉	死亡	男	67	来宾市	焊工	60万元

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因如下:

（一）直接原因

黄兴辉违章作业，在未等车厢上升完毕，并将自卸车熄火前进入车底，在车底处于自卸车左侧双轴车轮之间，由于自卸车突然移动，黄兴辉无法躲避，导致被车轮碾压头部，当场死亡，以上是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、黄兴辉年龄67岁，超过法定焊工持证年龄，属于无证上岗；

2、柳州丰正汽车修理厂无维修自卸车的资质，未按照法律法规要求建立、健全安全生产管理制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育培训，在修理过程中没有进行岗位安全确认、未及时发现并制止违章作业行为。以上是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据事故原因分析认定，柳州丰正汽车修理厂“2.25” 车辆伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）黄兴辉违反岗位操作规程，违章作业导致死亡，是事故发生的直接原因，对事故的发生负有直接责任。因黄兴辉已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）蒋文均作为柳州丰正汽车修理厂主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，未落实相关法律法规的规定建立健全安全生产责任制、制定安全生产规章制度和操作规程、制定并实施安全生产教育和培训计划，对事故的发生负有领导责任。建议由城中区安全生产监督管理局依据有关法律法规之规定，对蒋文均进行行政处罚。

（三）柳州丰正汽车修理厂超资质维修、对从业人员未按照规定进行相关培训、现场作业未履行安全监管职责，负责人安全意识淡薄，不具备驾驶、操作自卸车的资格而操作自卸车，导致事故发生，对事故发生负主要责任。建议由城中区安全生产监督

管理局依据有关法律法规之规定，对柳州丰正汽车修理厂进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

柳州丰正汽车修理厂应加强企业安全生产学习，提高安全生产意识，认真开展隐患大排查，切实消除安全隐患，严格落实其他安全生产相关制度，加强企业员工安全教育培训，杜绝此类事故再次发生。

事故调查组成员单位盖章：

柳州市城中区安全生产监督管理局　　柳州市城中区监察局

柳州市公安局城中分局　　柳州市城中区工业和信息化局

柳州市城中区人力资源和社会保障局　　柳州市城中区总工会

柳州市城中区人民政府河东街道办事处

柳州丰正汽车修理厂“2.25”车辆伤害死亡事故调查组

2017年7月3日